

1509705-45.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107525/2020 - 101º D.P. JDIM

IMBUÍAS, 11207822 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509705-45.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509705-45.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107525/2020 - 101º D.P. JDIM

IMBUÍAS, 11207822 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2870/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2107525 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2870/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2107525 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2870/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JONES OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JONES OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), no dia 02 de maio de 2020, por volta das 1h00min, na Praça Mirna, nº 3000, bairro Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo

para fins de tráfico ilícito, em ocasião de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), um papelote de maconha, onze embalagens de cocaína, cinco frascos de lança-perfume, dezesseis pacotes de skunk, e quatro pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a inicial que o denunciado foi abordado pelos policiais militares no momento em que trazia consigo, para o tráfico, aproveitando-se do caos instalado na segurança pública da cidade de São Paulo, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, as drogas supramencionadas.

Narra ainda a inicial que segundo apurado, os milicianos realizavam patrulhamento no local dos fatos, no momento em que visualizaram o denunciado e um indivíduo não identificado. Consta que, esse último, se dirigiu até a viatura policial e efetuou um disparo com arma de fogo. Os policiais perseguiram o denunciado e o indivíduo não identificado, que tentaram empreender fuga do local supramencionado. O autor dos disparos não foi encontrado. O denunciado foi abordado, e com ele, os policiais militares acharam as drogas acima mencionadas.

Por decisão exarada em 03 de maio de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas (fls. 85/87).

Foi expedido alvará de soltura em favor do acusado (fls. 92/93), que foi posteriormente colocado em liberdade (fls. 98/99).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 18 de maio de 2020 (fl. 111).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação as fls. 112/131.

Aos 10 de setembro de 2020, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado. (fls. 133/134).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de fevereiro de 2022 (fl. 163).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas policiais militares. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais. O Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, pelo benefício da dúvida. Sustentou, em síntese, que os dois policiais prestaram depoimentos confusos. O réu não foi reconhecido e pesa ao fim da instrução a dúvida.

A Defesa constituída, reiterou o pedido de absolvição do Réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente, devendo ser acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa de absolvição do acusado.

Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há dúvidas quanto à materialidade, devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência - fls. 8/11; Auto de Exibição e Apreensão - fls. 12/13; Laudo de Constatação - fls. 37/41 e laudo de exame químico toxicológico - fls. 150/153.

No entanto, durante a instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foi colhida prova segura que autorize a condenação do acusado. Tanto que ambas as Partes, Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Giovanni Barbosa da Silva, policial militar, narrou, em síntese, que se recorda vagamente do réu. Leu a ocorrência, mas não se recorda da fisionomia. Não se recorda do fato. Se recorda dos fatos, mas não está reconhecendo o visual do réu. Estava com o policial Edeval. Faz mais de um ano o caso e ficou em afastamento sem vencimentos, acabou de retornar ao serviço ativo e não se recorda dessa ocorrência. O depoente não chegou a se ferir. No dia foi uma pessoa que fez o disparo, mas ela se evadiu para dentro da praça e na praça tinham diversas pessoas que se evadiram por meio da multidão. Era uma praça que tinha muito "pancadão". No momento da prisão cada um correu para um lado e ele foi preso no final da praça, tem córrego, vielas. Tinha mais de uma equipe.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Edeval Cesar Lins de Lima, policial

militar, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento de rotina. Momento em que estava pegando um remédio na viatura, ouviu um barulho. O policial falou que a mão estava ardendo. O policial olhou para a praça e viu o pessoal correndo. Não podia abandonar a viatura para correr. O parceiro trouxe uma pessoa. A pessoa foi detida nas imediações de local de venda. Foram encontrados entorpecentes com ele. O suspeito foi detido por policiais que estavam com moto. Acha que foi o depoente que levou o acusado ao Pronto Socorro, não se recorda bem. A mensagem ao COPOM foi de localização de entorpecentes, simulacro e acha que dinheiro. Os policiais de moto foram para a delegacia. O parceiro do depoente que correu é o policial Giovanni. O policial Giovanni chegou segundos depois da detenção do réu pelos policiais com moto. O depoente não presenciou essa parte. Esse é o relato do policial Giovanni. Consoante elucidativo julgado extraído do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Volume 3, 2ª edição, Editora RT, pág. 1621:

“Processo penal. Insuficiência probatória. “Narrativas contraditórias dos sujeitos do delito, sem apoio em outro dado probante, prejudicam a formação do convencimento do juiz. Operação que se traduz na pesquisa da instrução criminal, que visa buscar o conhecimento do fato-crime investigado, das suas circunstâncias, e que vai servir de fundamento à decisão judicial. Quando nada houver nos autos a indicar que esta ou aquela versão deva ser acolhida, ocasionando uma situação probatória duvidosa e hesitante, a imposição da condenação é temerária, prevalecendo, nessa hipótese, o entendimento de que deve nortear o julgamento a interpretação da prova sob o princípio do in dubio pro reo”. (TACRIM – 10ª C. – AP 1286.861/9 – Rel. Márcio Bártoli – j. 05.12.2001 – BOLAASP 2262/543). (grifos nossos).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo não são suficientes para imputar o crime de tráfico de drogas ao acusado.

Assim sendo, a absolvição do Réu impõe-se como medida de rigor, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos mostrou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo a manifestação do ilustre Promotor de Justiça também como subsídio para decidir, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, a fim de ABSOLVER o Réu JONES OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j” (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA